

「세무조사 참관」 제도에 대한 안내

□ 「세무조사 참관」 제도란?

- 세무조사로 인한 영세자영업자 등의 심리적 부담을 완화하고, 조사공무원의 **적법 절차 준수** 및 **조사권 남용 행위** 방지를 위해 납세자가 **납세자보호담당관**에게 **세무조사 과정에 참관**하여 조력을 제공하여 줄 것을 요청할 수 있는 제도입니다.

□ 지원 내용은?

- 세무조사 참관 시 조사공무원의 **세무조사 절차 준수 여부**에 대해 문제점이 발견된 경우 납세자보호담당관을 통해 **즉시 시정**하거나 **권리보호요청**을 안내 받을 수 있습니다. 다만, **조사 쟁점** 등과 관련한 **과세 해당 여부** 등에 대한 질의·상담은 조력 제공 대상이 아닙니다.

<지원내용 예시>

- 세무조사에 대한 **심리적 부담**으로 납세자보호담당관의 도움과 상담
- 세무조사 착수부터 종결 전까지 조사공무원의 **조사절차 준수** 확인
- 세무조사 과정에 조사공무원의 **조사권 남용**에 대한 상담
- 세무조사 절차 및 추후 **불복 절차** 등에 대한 **제도 안내**
- 세무조사 과정에 납세자의 **애로·건의 사항** 청취
- 그 밖에 납세자보호담당관의 **조력이 필요한 경우** 등

□ 신청 기준은?

- 세무조사 대상자(재산세제 제외)로서 연간 **수입금액**(경정된 경우 경정 수입금액)이 가장 큰 조사대상 과세기간이 아래의 요건에 해당하는 자

① 20억원 미만 개인

② 40억원 미만(비상장·비계열 내국법인)

- ※ 단, 무신고 혐의금액이 위 기준금액 이상인 무신고자, 소비성 서비스업 등 지원배제 업종 영위 사업자, 자료상 등 불성실사업자 제외

- **권리보호요청**을 신청한 **납세자**(권리보호요청 대상에 해당하는 경우에 한함)

- ※ 조사유형, 수입금액, 업종 기준과 무관하게 참관 신청 가능

- 납세자의 신청에 따라 납세자보호담당관의 참관이 필요하다고 인정한 납세자

□ 신청 방법은?

- ‘세무조사 참관 신청서’를 작성하여 세무조사 **개시(사전) 통지서를 수령한 날부터 조사기간 종료일 3일 전까지** 언제든지 관할서 **납세자보호담당관**에게 제출하시면 됩니다.